

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 44/2533

นางเจียม พูลศิริ

โจทก์

นายสมศักดิ์ เกิดสันเทียะ กับพวก

จำเลย

ธนาคารกรุงไทย จำกัดที่ 3

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 3 ฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 90)ศาลชั้นต้นพิพากษาให้เพิกถอน
นิติกรรมการขายที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ 29283 ตำบลหนองบุ อำเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานีระหว่างนางเจียมพูลศิริโจทก์โดยนายสมศักดิ์เกิดสันเทียะจำเลยที่ 1
ผู้รับมอบอำนาจผู้ขายกับนางดวงจันทร์ เกิดสันเทียะจำเลยที่ 2 ผู้ซื้อ ซึ่งได้จด
ทะเบียนเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2527 และให้เพิกถอนนิติกรรมจำนองระหว่างนาง
ดวงจันทร์ เกิดสันเทียะจำเลยที่ 2 กับธนาคารกรุงไทย จำกัด จำกัดที่ 3 ซึ่งได้จด
ทะเบียนจำนองเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2527 หากจำเลยทั้งสามไม่ปฏิบัติตามก็ให้ถือ
เอาคำพิพากษานี้เป็นการแสดงเจตนาแทนจำเลยทั้งสามศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 3 ฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 86,85)

จำเลยที่ 3 ได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับ เฉพาะเพิกถอนนิติกรรมจำนองไว้
ในระหว่างอุทธรณ์ (อันดับ 71)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับเฉพาะเพิกถอนนิติกรรมจำนองไว้ใน
ระหว่างฎีกา

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับเฉพาะเพิกถอนนิติกรรมจำนองไว้ใน
ระหว่างฎีกา

(อัมพร ทองประยูร-เจริญ นิลเอสงฆ์-ก้าน อันนันทน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>